PROYECTO DE LEY

Ley de restitución del fideicomiso y del destino exclusivo del Fondo Nacional del Manejo del Fuego

Vuelve a instrumentar como fideicomiso, en forma obligatoria, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego del artículo 30 de la Ley 26.815, con la contribución del 3 por mil de las primas de seguros y destino exclusivo a prevención, brigadas y equipamiento; deja sin efecto los artículos 4 y 5 del Decreto 463/2025 y excluye el fondo de la disolución por decreto.

Propuesta 42: Inundaciones, sequías e incendios: obras, bosques y humedales
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no modifica la alícuota ni los sujetos de la contribución del 3 por mil).

FUNDAMENTOS

El artículo 30 de la Ley N° 26.815 creó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y lo integró, entre otros recursos, con una contribución del tres por mil de las primas de seguros, excepto las de vida, prevista en su inciso g). Esa ley sigue vigente y el fondo sigue creado por ella, pero los artículos 4 y 5 del Decreto N° 463/2025 disolvieron el fideicomiso que lo instrumentaba y transfirieron la recaudación de la contribución a la jurisdicción con competencia en seguridad, con destino genérico. Desde entonces, un recurso que los asegurados siguen pagando para prevenir y combatir incendios forestales y rurales no tiene garantizado ese destino. Este proyecto no crea tributos ni modifica la contribución. Dispone que el fondo se instrumente obligatoriamente como fideicomiso, con destino exclusivo a las finalidades del artículo 31 de la Ley N° 26.815 y prioridad para la prevención, las brigadas y el equipamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; deja sin efecto las disposiciones del decreto que desviaron la recaudación; ordena la publicación de su ejecución; y lo excluye en forma expresa de la facultad de disolver fondos fiduciarios conferida por el artículo 5° de la Ley N° 27.742. La prevención cuesta menos que la emergencia: cada hectárea que no se quema evita pérdidas productivas, daños a las personas y a los bienes y el costo del combate.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley restituye la instrumentación como fideicomiso y el destino exclusivo del Fondo Nacional del Manejo del Fuego creado por el artículo 30 de la Ley N° 26.815.

ARTÍCULO 2°.- Fideicomiso obligatorio. El Fondo Nacional del Manejo del Fuego se instrumenta obligatoriamente mediante un fideicomiso, en el que el Estado nacional actúa como fiduciante por intermedio del Ministerio de Justicia y Seguridad, autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.815, el fiduciario es una entidad financiera pública que designe el Poder Ejecutivo nacional y el beneficiario es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El contrato de fideicomiso se celebrará dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Recursos. Integran el patrimonio del fideicomiso todos los recursos previstos en el artículo 30 de la Ley N° 26.815, incluida la contribución obligatoria del TRES POR MIL (3 ‰) de las primas de seguros, excepto las de vida, prevista en su inciso g). El organismo que perciba esa contribución transferirá los importes al fideicomiso dentro de los DIEZ (10) días hábiles de percibidos, sin ingresarlos a rentas generales ni a cuentas de otra jurisdicción.

ARTÍCULO 4°.- Destino exclusivo. Los recursos del fideicomiso tienen destino exclusivo a las finalidades previstas en el artículo 31 de la Ley N° 26.815, con prioridad para la prevención, las brigadas profesionales y su equipamiento. No podrán destinarse a gastos de funcionamiento ajenos al manejo del fuego ni transferirse a otras jurisdicciones o fondos.

ARTÍCULO 5°.- Prioridad territorial. El plan anual de aplicación de los recursos dará prioridad a la prevención, la alerta temprana, los cortafuegos y la reducción de la vegetación seca en las provincias más afectadas por los incendios en los últimos años, comenzando por La Pampa, Chubut, Corrientes y Mendoza, sin perjuicio de su revisión anual según el riesgo de incendio.

ARTÍCULO 6°.- Saldos. Los saldos no aplicados al cierre de cada ejercicio permanecen en el fideicomiso y se aplican a las mismas finalidades en los ejercicios siguientes. Mientras se mantengan en el fideicomiso, solo podrán invertirse en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez que no sean emitidos por el Tesoro nacional.

ARTÍCULO 7°.- Publicación. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego publicará cada trimestre, en formato de datos abiertos, los ingresos del fideicomiso, su ejecución por destino y por provincia y los saldos disponibles, y remitirá al Congreso de la Nación un informe anual.

ARTÍCULO 8°.- Exclusión de la facultad de disolución. El fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego queda excluido en forma expresa de la facultad de disolver, modificar o desafectar fondos fiduciarios conferida al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de toda otra facultad delegada que tenga ese efecto. Su disolución o la modificación de su destino solo pueden disponerse por ley.

ARTÍCULO 9°.- Derogación. Déjanse sin efecto los artículos 4° y 5° del Decreto N° 463/2025.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento y transición. La presente ley no autoriza gastos adicionales: el fideicomiso se financia con los recursos del artículo 30 de la Ley N° 26.815. Hasta la celebración del contrato de fideicomiso, el organismo que perciba la contribución del inciso g) del artículo 30 depositará lo percibido en una cuenta especial con el destino exclusivo del artículo 4° de la presente ley, que se transferirá al fideicomiso al constituirse.

ARTÍCULO 11°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los SESENTA (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app